

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 8 chaouel 1419 - 26 janvier 1999

142^{ème} année

N° 8

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 99-99 du 11 janvier 1999, portant publication de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, conclue à Montréal le 1er mars 1991 **138**

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 99-100 du 11 janvier 1999, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de sujétions de service" accordée aux agents de l'inspection du travail au titre de l'année 1999..... **141**

Décret n° 99-101 du 11 janvier 1999, portant majoration des taux de l'indemnité de service social accordée aux personnels du service social des administrations publiques au titre de l'année 1999..... **141**

Ministère des Finances

Décret n° 99-104 du 11 janvier 1999, accordant à la société "Galpharma" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitations aux investissements..... **142**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 99-105 du 11 janvier 1999, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à la délégation de Boussalem, gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ellouh..... **143**

Ministère du Commerce

Décret n° 99-102 du 11 janvier 1999, portant création d'un corps de conseillers du commerce extérieur de la Tunisie..... **148**

Décret n° 99-103 du 11 janvier 1999, fixant les primes allouées aux agents du contrôle économique..... **149**

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 99-99 du 11 janvier 1999, portant publication de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 94-97 du 1er août 1994, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, conclue à Montréal le 1er mars 1991,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, conclue à Montréal le 1er mars 1991.

Art. 2. - Le premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

CONVENTION

Sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection

Les Etats parties à la présente convention,

Conscients des incidences des actes de terrorisme sur la sécurité dans le monde,

Exprimant leurs vives préoccupations face aux actes de terrorisme ayant pour but la destruction totale d'aéronefs, d'autres moyens de transport et d'autres cibles,

Préoccupés par le fait que des explosifs plastiques et en feuilles ont été utilisés pour l'accomplissement de tels actes de terrorisme,

Considérant que le marquage des explosifs aux fins de détection contribuerait grandement à la prévention de ces actes illicites,

Reconnaissant qu'afin de prévenir ces actes illicites, il est nécessaire d'établir d'urgence un instrument international obligeant les Etats à adopter des mesures de nature à garantir que les explosifs plastiques et en feuilles soient dument marqués,

Considérant la résolution 635 du conseil de sécurité des Nations Unies du 14 juin 1989, ainsi que la résolution 44/29 de l'assemblée générale des Nations Unies du 4 décembre 1989 priant instamment l'organisation de l'aviation civile internationale d'intensifier les travaux qu'elle mène pour mettre au point un régime international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,

Tenant compte de la résolution A27-8 adoptée par l'assemblée (27e session) de l'organisation de l'aviation civile internationale, qui a approuvé, en lui attribuant la priorité absolue, la préparation d'un nouvel instrument international concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,

Notant avec satisfaction le rôle joué par le conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale dans la préparation de la convention ainsi que sa volonté d'assumer les fonctions liées à la mise en application de cette convention,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article I

Aux fins de la présente convention :

1. Par "explosifs", il faut entendre les produits explosifs communément appelés "explosifs plastiques", y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, qui sont décrits dans l'annexe technique à la présente convention.

2. Par "agent de détection", il faut entendre une substance décrite dans l'annexe technique à la présente convention qui est ajoutée à un explosif pour le rendre détectable.

3. Par "marquage", il faut entendre l'adjonction à un explosif d'un agent de détection conformément à l'annexe technique à la présente convention.

4. Par "fabrication", il faut entendre tout processus, y compris le retraitement, qui aboutit à la fabrication d'explosifs.

5. Les "engins militaires dument autorisés" comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines, missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriqués exclusivement à des fins militaires ou de police conformément aux lois et règlements de l'Etat partie concerné.

6. Par "Etat producteur", il faut entendre tout Etat sur le territoire duquel des explosifs sont fabriqués.

Article II

Tout Etat partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher la fabrication sur son territoire d'explosifs non marqués.

Article III

1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher l'entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire, d'explosifs non marqués.

2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux déplacements, à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, par les autorités d'un Etat partie exerçant des fonctions militaires ou de police, des explosifs non marqués sur lesquels cet Etat partie exerce un contrôle conformément au paragraphe 1 de l'article IV.

Article IV

1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son territoire avant l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet Etat, pour empêcher qu'ils soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente convention.

2. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est question au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, marqués ou rendus définitivement

inoffensifs, dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet Etat.

3. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est question au paragraphe 1 du présent article qui sont détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et qui ne sont pas incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dument autorisés, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de quinze ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet Etat.

4. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire des explosifs non marqués qui peuvent y être découverts et qui ne sont pas visés par les dispositions des paragraphes précédents du présent article, autres que les stocks d'explosifs non marqués détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dument autorisés à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet Etat.

5. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs visés au paragraphe II de la 1ère partie de l'annexe technique à la présente convention pour empêcher qu'ils ne soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente convention.

6. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire, des explosifs non marqués fabriqués depuis l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet Etat et qui n'ont pas été incorporés de la manière indiquée à l'alinéa d) du paragraphe II de la 1ère partie de l'annexe technique à la présente convention, et des explosifs non marqués qui ne relèvent plus d'aucun autre alinéa dudit paragraphe II.

Article V

1. Il est établi par la présente convention une commission internationale technique des explosifs (appelée ci-après "la commission"), composée d'au moins quinze membres et d'au plus dix neuf membres nommés par le conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale (appelé ci-après "le conseil") parmi des personnes proposées par les Etats parties à la présente convention.

2. Les membres de la commission sont des experts ayant une expérience directe et substantielle dans les domaines de la fabrication ou de la détection des explosifs, ou des recherches sur les explosifs.

3. Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leur mandat.

4. Les sessions de la commission sont convoquées au moins une fois par an au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale ou aux lieux et dates fixés ou approuvés par le conseil.

5. La commission adopte son règlement intérieur, sous réserve de l'approbation du conseil.

Article VI

1. La commission évalue l'évolution technique de la fabrication, du marquage et de la détection des explosifs.

2. La commission, par l'entremise du conseil, communique ses conclusions aux Etats parties et aux organisations internationales intéressées.

3. Au besoin, la commission présente au conseil des recommandations concernant des amendements de l'annexe technique à la présente convention. La commission s'efforce de

prendre ses décisions sur ces recommandations par consensus. En l'absence de consensus, ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la commission.

4. Le conseil peut, sur la recommandation de la commission, proposer aux Etats parties des amendements de l'annexe technique à la présente convention.

Article VII

1. Tout Etat partie peut dans les quatre vingt dix jours suivant la date de la notification d'une proposition d'amendement de l'annexe technique à la présente convention, communiquer ses observations au conseil. Le conseil transmet ces observations dès que possible à la commission afin qu'elle les examine. Le conseil invite tout Etat partie qui formule des observations ou des objections au sujet de l'amendement proposé à consulter la commission.

2. La commission examine les avis des Etats parties exprimés conformément au paragraphe précédent et fait rapport au conseil. Le conseil, après examen du rapport de la commission, et compte tenu de la nature de l'amendement et des observations des Etats parties, y compris les Etats producteurs, peut proposer l'amendement à l'adoption de tous les Etats parties.

3. Si l'amendement proposé n'a pas été rejeté par cinq Etats parties ou davantage par notification écrite adressée au conseil dans les quatre vingt dix jours suivant la date de la notification de l'amendement par le conseil, il est considéré comme ayant été adopté et entre en vigueur cent quatre vingt jours plus tard ou après toute autre période prévue dans l'amendement proposé pour les Etats parties qui ne l'auraient pas rejeté expressément.

4. Les Etats parties qui auraient rejeté expressément l'amendement proposé pourront par la suite, en déposant un instrument d'acceptation ou d'approbation, exprimer leur consentement de façon à être liés par les dispositions de l'amendement.

5. Si cinq Etats parties ou davantage s'opposent à l'amendement proposé, le conseil le renvoie à la commission pour complément d'examen.

6. Si l'amendement proposé n'a pas été adopté conformément au paragraphe 3 du présent article, le conseil peut également convoquer une conférence de tous les Etats parties.

Article VIII

1. Les Etats parties communiquent au conseil, si possible, des informations qui aideraient la commission à s'acquitter de ses fonctions aux termes du paragraphe 1 de l'article VI.

2. Les Etats parties tiennent le conseil informé des mesures qu'ils ont prises pour mettre en œuvre les dispositions de la présente convention. Le conseil communique ces renseignements à tous les Etats parties et aux organisations internationales intéressées.

Article IX

Le conseil, en coopération avec les Etats parties et les organisations internationales intéressées, prend les mesures appropriées pour faciliter la mise en œuvre de la présente convention, y compris l'octroi d'une assistance technique et les mesures permettant l'échange de renseignements sur l'évolution technique du marquage et de la détection des explosifs.

Article X

L'annexe technique à la présente convention fait partie intégrante de celle-ci.

Article XI

1. Tout différend entre les Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage,

à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour.

2. Chaque Etat partie pourra, au moment où il signera, ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhèrera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au dépositaire.

Article XII

Sauf dans les cas prévus à l'article XI, il ne peut être formulé aucune réserve à la présente convention.

Article XIII

1. La présente convention sera ouverte le 1er mars 1991 à Montréal à la signature des Etats participant à la conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 12 février au 1er mars 1991. Après le 1er mars 1991, elle sera ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article. Tout Etat qui n'aura pas signé la convention pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des Etats. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat déclare s'il est ou non un Etat producteur.

3. La présente convention entre en vigueur le sixième jour qui suit la date du dépôt du trente cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire, à condition que cinq au moins de ces Etats aient déclaré conformément au paragraphe 2 du présent article qu'ils sont des Etats producteurs. Si trente cinq instruments de ratification sont déposés avant le dépôt de leurs instruments par cinq Etats producteurs, la présente convention entre en vigueur le sixième jour qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion du cinquième Etat producteur.

4. Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

5. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par le dépositaire conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944).

Article XIV

Le dépositaire notifie sans retard à tous les signataires et Etats parties :

1. chaque signature de la présente convention et la date de signature,

2. chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que la date du dépôt, en indiquant expressément si l'Etat s'est déclaré être un Etat producteur,

3. la date d'entrée en vigueur de la présente convention,
4. la date d'entrée en vigueur de tout amendement de la présente convention ou de son annexe technique,
5. toute dénonciation faite en vertu de l'article XV,
6. toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 de l'article XI.

Article XV

1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet cent quatre vingt jours après la date à laquelle la notification aura été reçue par le dépositaire.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dument autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à Montréal, le premier jour du mois de mars de l'an mille neuf cent quatre vingt onze, en un exemplaire original comprenant cinq textes faisant également foi rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe.

ANNEXE TECHNIQUE

1ère Partie : Description des explosifs

I. Les explosifs visés au paragraphe 1 de l'article I de la présente convention sont ceux qui :

a) sont composés d'un ou plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10^{-4} Pa à la température de 25° C,

b) dans leur formulation, comprennent un liant, et,

c) sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d'intérieur.

II. Les explosifs suivants, mêmes s'ils répondent à la description des explosifs, qui est donnée au paragraphe I de la présente partie, ne sont pas considérés comme explosifs tant qu'ils continuent à être détenus ou utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui :

a) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dument autorisés de recherche, de développement ou d'essais d'explosifs nouveaux ou modifiés,

b) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins d'activités dument autorisés de formation à la détection des explosifs et/ou de mise au point ou d'essai de matériel de détection d'explosifs,

c) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement à des fins dument autorisées de sciences judiciaires; ou

d) sont destinés à être incorporés ou sont incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dument autorisés, sur le territoire de l'Etat de fabrication, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard dudit Etat. Les engins ainsi produits pendant cette période de trois ans sont considérés être des engins militaires dument autorisés aux termes du paragraphe 4 de l'article IV de la présente convention.

III. Dans la présente partie :

Par l'expression "dument autorisé(e)s" employée aux alinéas a), b) et c) du paragraphe II, il faut entendre permis(es) par les dispositions législatives et réglementaires de l'Etat partie concerné.

L'expression "explosifs puissants" s'entend notamment de la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène, HMX), du tétranitrate du pentaérythritol (penthrite, PETN) et de la cyclotriméthylène-trinitramine (hexogène, RDX).

2ème Partie : Agents de détection

Un agent de détection est une des substances énumérées dans le tableau ci-après. Les agents de détection décrits dans le tableau ci-dessous sont destinés à être utilisés pour rendre les explosifs plus détectables au moyen de la détection de vapeur. Dans chaque cas, l'introduction d'un agent de détection dans un explosif se fait de façon à réaliser une répartition homogène dans le produit fini. La concentration minimale d'un agent de détection dans le produit fini au moment de la fabrication est celle qui est indiquée dans le tableau suivant :

Désignation de l'agent de détection	Formule moléculaire	Poids moléculaire	Concentration minimale
Dinitrate d'éthylèneglycol (EGDN)	C2 H4 (NO3)2	152	0,2% en masse
2,3-Diméthyl -2,3 dinitrobutane (DMNB)	C6 H12(NO2)2	176	0,1% en masse
Para-Mononitrotoluène (p-MNT)	C7 H7 NO2	137	0,5% en masse
Ortho-Mononitrotoluène (O-MNT)	C7 H7 NO2	137	0,5% en masse

Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un des agents de détection désignés à une concentration égale ou supérieur à la concentration minimale requise, est considéré comme étant marqué.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 99-100 du 11 janvier 1999, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de sujétions de service" accordée aux agents de l'inspection du travail au titre de l'année 1999.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-524 du 16 mars 1982, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de sujétions de service" accordée aux agents de l'inspection du travail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-1127 du 29 juillet 1991 et le décret n° 93-2325 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 90-891 du 30 mai 1990, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-95 du 20 janvier 1997,

Vu le décret n° 96-1998 du 23 octobre 1996, portant majoration de l'indemnité de sujétions de service accordée aux agents de l'inspection du travail relevant du ministère des affaires sociales et fixant l'augmentation globale des salaires durant la période 1997-1999 au profit des agents bénéficiant de cette indemnité,

Vu le décret n° 98-11 du 5 janvier 1998, fixant le montant de la deuxième tranche de l'augmentation de l'indemnité de sujétions de service accordée aux agents de l'inspection du travail relevant du ministère des affaires sociales,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de sujétions de service" accordée aux agents de l'inspection du travail au titre de l'année 1999 prévus par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er janvier 1999, conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1er janvier 1999
Inspecteur général du travail	30 D
Inspecteur en chef du travail	30 D
Inspecteur central du travail	30 D
Inspecteur du travail	28 D
Attaché d'inspection du travail	24 D

Art. 2. - Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-101 du 11 janvier 1999, portant majoration des taux de l'indemnité de service social accordée aux personnels du service social des administrations publiques au titre de l'année 1999.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-1128 du 29 juillet 1991, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de service social" au profit des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2326 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 95-2498 du 18 décembre 1995, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques et notamment son article 27, tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-94 du 20 janvier 1997,

Vu le décret n° 96-2001 du 23 octobre 1996, portant majoration de l'indemnité de sujétions de service social accordée aux personnels du service social des administrations publiques et fixant l'augmentation globale des salaires durant la période 1997-1999 au profit des agents bénéficiant de cette indemnité,

Vu le décret n° 98-12 du 5 janvier 1998, fixant le montant de la deuxième tranche de l'augmentation de l'indemnité de sujétions de service social accordée aux personnels du service social des administrations publiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de service social" accordée aux personnels du service social des administrations publiques au titre de l'année 1999 prévus par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er janvier 1999, conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1er janvier 1999
Administrateur général du service social	30 D
Administrateur en chef du service social	30 D
Administrateur conseiller du service social	30 D
Administrateur du service social	28 D
Assistant social principal	24 D
Assistant social	19 D
Animatrice sociale	15 D

Art. 2. - Le ministre des finances et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTÈRE DES FINANCES

Décret n° 99-104 du 11 janvier 1999, accordant à la société "Galpharma" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitations aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 52,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-2094 du 28 octobre 1998,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 18 juin 1998,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La société "Galpharma" bénéficie de la réduction des droits de douane à 10% et de la suspension de la TVA au titre de l'importation des équipements nécessaires à la réalisation d'une unité de fabrication de médicaments et figurant sur la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - La société "Galpharma" s'engage par écrit à ne pas céder à titre onéreux ou gratuit les équipements importés et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation.

Art. 3. - La cession des équipements importés sous couverts du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

N G P	Désignations	Quantités
Ex 3926	Supports en matière plastique	10
	Egouttoir	1
	Kit pour prise d'échantillons liquides et vis-queux	1
Ex 6909	Bain-marie thermostaté	1
Ex 7017	Agitateur pour tubes	1
	Dessicateur à vide	3
Ex 7115	Creuset en platine sans couvercle	1
Ex 7311	Réservoir d'air comprimé de 1000 litres	1
Ex 7326	Supports de tubes à essais en acier inoxydable	5
Ex 8413	Pompe à lobe	1
	Moto-pompe	5
	Surpresseur d'eau	1
Ex 8414	Compresseur d'air	1
	Hotte aspirante pour laboratoire	1
	Hotte à flux laminaire	1
	Ventilateur complet	12
Ex 8415	Ventilo-convecteur	23
	Centrale de traitement de l'air	2
	Silencieux	2
Ex 8418	Groupe de production d'eau glacée	4
Ex 8419	Séchoir statique à l'air chaud	1
	Cuve munie d'agitateur et d'un armoire de commande	8
	Sécheur d'air	1
	Plaque chauffante thermostatée	1
	Evaporateur rotatif sous vide	1
	Etuve universelle	1
	Etuve bactériologique	3
	Appareil de distillation d'azote	1
EX 8421	Appareil de filtration complet	11
	Châssis métallique de support de la hotte	1
Ex 8422	Capsuleuse	1
	Remplisseuse sertisseuse	1
	Remplisseuse semi-automatique	1
	Thermoformeuse	1
	Remplisseuse de tubes	1
	Ensacheuse	1
	Etuyeuse	1
	Etiquetteuse	1
Ex 8423	Balance électronique industrielle	3
Ex 8427	Chariot élévateur	1
	Transpalettes	3
Ex 8471	Imprimeuse de vignettes	1
	Ordinateur	1
	Imprimante	3
Ex 8479	Mélangeur granulateur	1
	Géluleuse	1
	Mélangeur de pommades	1
	Mélangeur bioconique	1
	Aspirateur complet	2
	Homogénéisateur	2

N G P	Désignations	Quantités
	Comprimeuse rotative avec un dépous- sièreux et deux granulateurs	1
Ex 8481	Humidificateur	1
	Clapet coupe feu	40
Ex 8514	Vanne de régulation	2
	Chauffe ballon électrique	2
Ex 9011	Four de laboratoire	1
EX 9016	Microscope binoculaire	1
	Dessicateur à infrarouge	1
EX 9018	Balance de précision électronique	4
Ex 9024	Sonde en acier inoxydable	5
Ex 9025	Pharmatest	3
	Thermo hygromètre anémomètre	1
	Alcoomètre	6
EX 9026	Thermomètre	10
	Volumètre de tassement	1
	Appareil d'essai d'écoulement	1
EX 9027	Appareil de dissolution	1
	Spectromètre infrarouge	1
	Système de chromatographie liquide (H.P.L.C.)	1
	Spectrophotomètre UV/visible	1
	Agitateur magnétique chauffant	1
	PH conductimètre	1
	PH mètre portable	1
	Titreur automatique	1
	Photmètre	1
	Réfractomètre	1
	Viscosimètre électronique	1
	Polarimètre universel	1
	Densimètre électronique	1
EX 9032	Banc kofler	1
	Thermostats	24

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 99-105 du 11 janvier 1999, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à la délégation de Boussalem, gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ellouh.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'agriculture ,

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre nues à vocation agricole, non immatriculées, sises à la délégation de Boussalem, gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ellouh, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Superficie expropriée	Nom des présumés propriétaires
1	4	Aouaoudha	0h03a70ca	Mahmoud Ben Mohamed Ben Omar Essakouhi
	6	"	0h13a50ca	
	23	"	0h15a50ca	
	70	"	0h13a20ca	
	76	"	0h10a50ca	
	79	"	0h07a80ca	
	188	El-Baladya	0h02a40ca	
	202	"	0h06a10ca	
	204	"	0h07a10ca	
2	5	Aouaoudha	0h47a10ca	Bouزيد et Mabrouk fils de Younes Ben Mohamed Ben Omar Essakouhi
	101	"	0h24a30ca	
	190	"	0h21a00ca	
	191	El-Baladya	0h16a20ca	
3	7	Aouaoudha	0h11a50ca	Héritiers de El Abidi Ben Mohamed Ben Omar Essakouhi
	82	"	0h27a20ca	
4	8	"	0h11a50ca	El Haj Echedly Ben Mohamed Ben Omar Essakouhi
	16	"	0h13a00ca	
	18	"	0h09a40ca	
	31	"	0h02a90ca	
	75	"	0h10a40ca	
	189	"	0h02a50ca	
	203	El-Baladya	0h07a30ca	
	206	"	0h06a10ca	
	209	"	0h02a50ca	

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Superficie expropriée	Nom des présumés propriétaires
5	9	Aouaoudha	0h04a30ca	Kafia Bent El Haj Ebrahim Ben Ali Esakouhi
	21	"	0h07a50ca	
	35	"	0h02a90ca	
	71	"	0h11a20ca	
	184	El-Baladya	0h03a40ca	
6	74	Aouaoudha	0h03a60ca	Echedhli Ben Abdallah Farhat
	10	"	0h05a00ca	
	14	"	0h01a40ca	
	15	"	0h02a10ca	
	20	"	0h08a20ca	
7	11	Aouaoudha	0h09a00ca	Youcef Ben Houmana Ben Lakhdar Essakouhi
	19	"	0h07a20ca	
	26	"	0h07a80ca	
	32	"	0h03a70ca	
	81	"	0h04a50ca	
	34	"	0h02a70ca	
	185	"	0h09a00ca	
	187	El-Baladya	0h04a10ca	
	192	"	0h22a40ca	
8	12	Aouaoudha	0h09a00ca	Oum Ezzine Bent Mohamed Ben Omar Essakouhi
	33	"	0h07a30ca	
9	13	"	0h12a80ca	Héritiers de Mahria Bent Mohamed Ben Omar Essakouhi
	29	"	0h02a40ca	
10	17	Aouaoudha	0h06a80ca	Tounes Bent Echikh Ouannès Essakouhi
	25	"	0h11a70ca	
11	22	"	0h45a00ca	El Aziz Ben Ouannès Essakouhi
	24	"	0h13a90ca	
	78	"	0h39a00ca	
	83	"	0h52a50ca	
	100	"	0h24a00ca	
	102	"	0h09a70ca	
	151	"	1h67a30ca	
	152	El-Baladya	0h34a70ca	
	153	"	1h04a10ca	
	178	"	0h48a10ca	
	149	"	1h18a80ca	
12	27	Aouaoudha	0h04a30ca	Lakhdhar Ben Mabrouk Ben Mohamed Ben Omar Essakouhi
	80	"	0h24a40ca	
	186	El-Baladya	0h03a50ca	
13	28	Aouaoudha	0h05a40ca	Hacen Bent Ettaïeb Ben Lakhdar Farhat
14	30	"	0h01a60ca	Rkaya Bent Othman Ben Omar Ben Farhat Essakouhi
	73	"	0h06a20ca	
	77	"	0h40a60ca	
15	36	"	0h01a70ca	Mohamed Ben Ammar Saïdane ou Saïdeni
	53	"	0h04a60ca	
16	37	Aouaoudha	0h02a00ca	Ahmed Ben Ammar Saïdane ou Saïdeni
	52	"	0h03a50ca	
	60	"	0h05a20ca	
	63	"	0h04a10ca	
	160	El-Baladya	0h03a20ca	
17	38	Aouaoudha	0h01a40ca	Abdallah et son neveu Béchir Ben Helel et Youcef Ben Helel Saïdeni et consorts
	49	"	0h03a50ca	

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Superficie expropriée	Nom des présumés propriétaires
18	39 50 58	" " "	0h01a80ca 0h06a30ca 0h05a10ca	Hama Ben El Hédi Saïdeni et son frère Belgacem
19	40 47 61	" " "	0h04a40ca 0h04a40ca 0h16a70ca	Abdelkerim Ben Ali Saïdeni et consorts
20	41 54 118 165	" " " El-Baladya	0h01a40ca 0h11a00ca 0h04a10ca 0h06a90ca	Mohamed Ettaher Ben Hassen Saïdeni
21	42 116	Aouaoudha "	0h01a60ca 0h03a60ca	Hamda Ben Khdhiri Saïdeni
22	43 57 119 166	" " " El-Baladya	0h02a20ca 0h16a80ca 0h08a00ca 0h08a90ca	Khemaïes Ben El Mabrouk Saïdeni
23	44 55 110	Aouaoudha " "	0h01a30ca 0h05a80ca 0h05a70ca	Ezzine Ben Ebrahim Saïdani
24	45 112	" "	0h04a00ca 0h13a80ca	Hamda Ben El Haj Ettaïeb Saïdeni
25	46 69	" "	0h04a30ca 0h04a10ca	Héritiers Amara Ben Hassine Saïdeni
26	48 59	" "	0h03a40ca 0h07a70ca	Abdallah Ben Boudhina Saïdeni
27	51 62 163	" " El-Baladya	0h04a10ca 0h02a60ca 0h02a10ca	Slah Eddine Ben Ebrahim Saïdeni et consorts
28	56 115 109	Aouaoudha " "	0h08a40ca 0h03a60ca 0h10a00ca	Belgacem Ben Ebrahim Saïdeni
29	64	"	0h04a50ca	Héritiers de Ali Ben El Hadj Ettaïeb Saïdeni
30	65	"	0h15a30ca	Héritiers de Ammar Ben Ahmed Saïdeni
31	66	"	0h09a20ca	Boubaker Ben Younes Saïdeni et consorts
32	67 113	" "	0h05a30ca 0h07a60ca	Ahmed Ben Abdallah Saïdeni
33	68	"	0h02a60ca	Héritiers de Ali Ben Hsine Saïdeni
34	84	"	1h52a70ca	Lakhdar Ben Ettaïeb Ben El Haj Lakhdar El Jaziri
35	85 89 90	" " "	0h01a70ca 0h03a20ca 0h02a60ca	Hamouda Ben Emhamed Ben Salah Echemroukhi
36	86 87 88	Aouaoudha " "	0h03a50ca 0h04a90ca 0h02a50ca	Boujemaâ Ben Emhamed Ben Salah Echemroukhi
37	91	"	0h06a50ca	Lamine Ben Emhamed Ben Salah Echemroukhi

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Superficie expropriée	Nom des présumés propriétaires
	92 127	" El-Baladya	0h05a70ca 0h02a80ca	
38	93 143 91A	Aouaoudha El-Baladya "	0h02a00ca 0h01a40ca 0h11a90ca	Ahmed Ben Younes Echemroukhi
39	94	Aouaoudha	0h30a00ca	Héritiers de Mohamed Ben Ahmed Ben Salah Echemroukhi
40	95	"	0h12a00ca	Mabrouk Ben Benaïssa Echemroukhi
41	96	"	0h25a50ca	Ali Ben Benaïssa Echemroukhi
42	97 99	" "	0h05a50ca 0h33a50ca	Hacin Ben Ettaïeb El Fatmi
43	98	"	0h11a50ca	Héritiers de Ahmed Ben Amar El Fatmi
44	103	"	0h36a00ca	Ahmed Ben Ouannès Essakouhi
45	104 105	" "	0h06a00ca 0h45a20ca	Najia Bent Ouannès Essakouhi
46	106 168	" El-Baladya	0h08a60ca 0h03a00ca	Mohamed Ben Belgacem Ben Khdhiri Essakouhi
47	107	Aouaoudha	0h02a10ca	Allala Ben Khdhiri Essaïdeni
48	108	"	0h01a50ca	Héritiers de Hsouna Ben Khdhiri Essaïdeni (Embarka, Ouahida et leur mère)
49	111	"	0h10a50ca	Mustapha, Enneji, Mohsen fils de Ammar Ben Ahmed Essaïdeni
50	114	"	0h01a70ca	Younes Ben Khemaïes Ben Ali Essaïdeni
51	120	El-Baladya	0h02a00ca	Abdallah Ben Khemaïes Echemroukhi
52	121	"	0h02a00ca	Younes Ben El Borni Echemroukhi
53	122 139	" "	0h05a50ca 0h05a00ca	Abdesslem et Othman fils Ammar Ben Ali El Beldi et consorts
54	123	"	0h02a80ca	Mohamed Ben Khemaïes Echemroukhi
55	124	"	0h02a80ca	Sassi Ben Mohamed Echemroukhi et consorts
56	125	"	0h06a50ca	Rebeh Bent Issa Echemroukhi
57	126	"	0h04a20ca	Bouزيد Echemroukhi
58	128 142	" "	0h03a20ca 0h02a20ca	Hamouda Echemroukhi et Boujemâa Ben Mohamed El Beldi
59	129	"	0h04a00ca	Mouldi Ben El Ati Echemroukhi et consorts
60	130	"	0h07a20ca	Khira Bent Belgacem Echemroukhi
61	131	"	0h06a70ca	Mohamed Ben Ebrahim Echemroukhi
62	132	"	0h02a20ca	Béchir Echemroukhi
63	133	"	0h05a90ca	El Arbi Ben Khemaïes El Beldi
64	134	"	0h09a30ca	Mohamed Ben Khemaïes El Beldi

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Superficie expropriée	Nom des présumés propriétaires
65	135	"	0h07a70ca	Hamadi Ben Younes El Beldi
66	136	"	0h02a10ca	Younes Ben Mohamed Ben Ahmed El Azizi
67	137	"	0h07a00ca	Hsine Ben Ahmed Essouisi et consorts
68	138	"	0h08a10ca	Hacen Ben Younes Ben El Hadj Salah Echemroukhi et consorts
69	140	"	0h05a00ca	Héritiers de El Ati Ben Hamda Echemroukhi
70	141	"	0h03a30ca	Nasr Ben Youssef Echemroukhi
71	144	"	0h02a00ca	Héritiers de Ahmed Ben Salah Echemroukhi
72	145	"	0h15a80ca	El Mouldi Ben Ouannès Essakouhi
	146	"	0h30a70ca	
	147	"	0h45a20ca	
73	148	"	0h04a40ca	Hamadi Ben Mahmoud El Beldi
74	148bis	"	0h04a70ca	Hsane Ben Ali Ben Khelifa Essaïdeni
75	150	"	0h68a70ca	Héritiers El Behi Ben Youssef Essakouhi dont Mohsen et les enfants de Sadok et Béchir et consorts
	154	"	0h44a30ca	
76	164	"	0h06a80ca	Mohamed Ben Ammar Saïdeni
77	167	"	0h02a70ca	Héritiers de Hsouna Ben Khdhiri
78	169	"	0h08a10ca	Omar Ben Mohamed Essaïdeni
79	170	"	0h04a70ca	Ajmia Bent Ammar Ben Hamed ou Ahmed
80	171	"	0h02a00ca	Hsin Ben Khadhar Saïdeni
81	172	"	0h02a80ca	Abdelkrim Ben Khadhar Saïdeni
82	173	"	0h52a40ca	Héritiers de Hsouna Ben Youssef Essakouhi
83	174	"	0h05a00ca	Hamouda Ben Abdallah El Ayedi
84	175	"	0h09a10ca	Mohamed Ben Abdallah El Ayedi
85	176	"	0h09a30ca	Lamine Ben Mahmoud Essakouhi
86	177	"	0h09a00ca	Younes Ben Mahmoud Essakouhi
87	179	"	0h12a10ca	Moncef et Mokded Ben El Hédi El Ayedi
88	181	"	0h02a24ca	Helel Ben Boudhina et son frère Abdallah Ben Bouhina Saïdeni
	182	"	0h04a72ca	
89	193	"	0h09a00ca	Héritiers de El Azizi et son neveu Hama Ben El Hédi Saïdeni
90	183	"	0h42a20ca	El Hechmi Ben Hsine Ben Béchir Essakouhi
91	194	"	0h02a91ca	Héritiers de Ebrahim Ben Ammar Saïdeni
	196	"	0h01a41ca	
92	197	"	0h03a20ca	Mohamed Ben Ammar
93	198	"	0h05a50ca	Ahmed Ben Ammar
94	199	"	0h01a60ca	Héritiers de Mohamed Ben Ammar Saïdeni

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Superficie expropriée	Nom des présumés propriétaires
95	200	"	0h05a50ca	Hamadi Ben Ettaïeb El Mekni
96	201	"	0h39a00ca	Noureddine Ben Mnaouer El Ayedi
97	203	"	0h47a30ca	Hsouna Ben Younes Ben Abdallah El Ayedi et ses soeurs : Fatma, Habiba, Khira, Lellehoum et Mabrouka
98	205 207 208	" " "	0h05a20ca 0h28a50ca 0h03a00ca	Echedhli Ben Abdallah Farhati et Dhaoui El Hmaïdi
99	210	"	0h03a10ca	Héritiers de Ammar Ben Ahmed Saïdeni
100	211	"	0h13a30ca	Héritiers de Salah Ben El Hadj Saïdeni
101	212	"	0h03a10ca	Allala Ben Khdhiri Saïdeni
102	216	"	0h06a30ca	Mohamed Ben Belgacem Saïdeni
103	95A	"	0h06a20ca	Briga ou Brika Bent Mohamed Ben Salah Echemroukhi
104	91B	"	0h05a80ca	Salah Ben Younes Echemroukhi
105	138bis	"	0h10a50ca	Abdelaziz Ben El Borni Echemroukhi
106	144bis	"	0h02a00ca	Noureddine Ben Lakhdar Echemroukhi
107	153bis	"	0h26a20ca	Abdelaziz Ben Béchir Essakouhi
108	217	"	0h01a90ca	Helel Ben Boudhina
109	218	"	0h02a12ca	Saïd Ben Abdallah Boudhina Saïdeni
110	219 220	" "	0h01a28ca 0h01a32ca	Héritiers de Hsane Ben Abdallah
111	221	"	0h03a30ca	Mohamed Ettaher Ben Hsane
112	222	"	0h30a95ca	Mabrouk Ben Younes Essakouhi
113	223	"	0h15a45ca	Mahmoud Ben Mohamed Ben Omar Essakouhi
114	224	"	0h25a96ca	Héritiers de Salouha Bent Youssef Essakouhi
115	225 226	" "	1h00a19ca 0h27a90ca	Héritiers de Hsouna Ben Youssef Essakouhi

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'agriculture, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU COMMERCE

Décret n° 99-102 du 11 janvier 1999, portant création d'un corps de conseillers du commerce extérieur de la Tunisie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 95-914 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 97-558 du 31 mars 1997, portant création de la commission permanente de coordination des structures économiques tunisiennes à l'étranger et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 97-612 du 7 avril 1997, portant création du conseil supérieur de l'exportation et fixation de ses attributions, de sa composition et de son fonctionnement,

Vu le décret n° 98-26 du 12 janvier 1998, portant création de la commission nationale de coordination entre les ministères de tutelle des structures tunisiennes à l'étranger et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé en vertu du présent décret un corps de conseillers du commerce extérieur de la Tunisie.

Art. 2. - Les conseillers du commerce s'engagent à aider les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine du commerce extérieur et à concourir par leurs actions personnelles dans leurs entreprises, leurs professions et leurs régions à l'expansion du commerce extérieur tunisien.

Les conseillers du commerce extérieur sont chargés, en leur qualité de correspondants du ministère chargé du commerce et plus particulièrement des services du commerce extérieur, des missions suivantes :

- renseigner les services du ministère chargé du commerce sur toutes les questions intéressant les branches d'activités économiques auxquelles ils appartiennent et leur soumettre spontanément les communications de toute nature susceptibles de contribuer au développement du commerce extérieur,

- répondre à toute demande d'enquête du même ordre qui leur serait adressée par ces services,

- participer aux activités que les services du ministère chargé du commerce organisent dans le cadre des actions nationales et/ou régionales visant le développement du commerce extérieur.

Les conseillers du commerce extérieur exercent leur fonction à titre honorifique et bénévole.

Art. 3. - Les conseillers du commerce extérieur sont choisis parmi les industriels, les agriculteurs, les négociants ou les prestataires de services résidents en Tunisie ou à l'étranger, ayant personnellement contribué au développement du commerce extérieur tunisien et ayant une grande expérience dans ce domaine. Ils doivent avoir la qualité soit de propriétaires d'entreprises, soit d'associés ou de gérants, soit pour les sociétés anonymes, de membres du conseil d'administration. Ils peuvent toutefois, à titre exceptionnel, être choisis parmi les personnes ayant accompli des missions économiques à l'étranger ou contribué par leurs travaux au développement du commerce extérieur tunisien.

Art. 4. - Les conseillers du commerce extérieur sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé du commerce après avis d'une commission instituée à cet effet.

Cette commission, présidée par le ministre chargé du commerce, est composée comme suit :

- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
- deux représentants du ministère du commerce,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- le président directeur général du centre de promotion des exportations,
- deux représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- deux représentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du

ministre chargé du commerce sur proposition des ministères, organismes et organisations concernés.

La commission se réunit sur convocation de son président.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence en matière de commerce extérieur pour assister aux réunions de la commission.

Les services du ministère chargé du commerce assurent le secrétariat permanent de la commission qui sera chargé notamment de :

- la préparation des dossiers qui sont présentés à la commission,
- la convocation des membres,
- l'établissement des procès-verbaux des réunions de la commission,
- la réception, l'étude et la transmission aux services concernés des rapports, communications et renseignements émanant des conseillers.

Art. 5. - Les conseillers du commerce extérieur sont nommés sur demande écrite adressée au ministre chargé du commerce.

Le requérant doit remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité tunisienne,
- jouir de ses droits civiques,
- justifier de dix ans au moins d'expérience professionnelle.

Art. 6. - Les conseillers du commerce extérieur sont nommés pour une période de trois ans renouvelable selon la même procédure et pour des périodes de même durée, après avis de la commission instituée à l'article quatre du présent décret.

Art. 7. - Chaque conseiller du commerce extérieur est tenu d'adresser au ministre chargé du commerce un rapport annuel sur les activités accomplies dans le cadre de ses fonctions.

Les conseillers du commerce extérieur résidents à l'étranger transmettent une copie des rapports qu'ils établissent au chef de la mission diplomatique dont ils relèvent.

Art. 8. - Il est mis fin aux fonctions des conseillers du commerce extérieur, après avis de la commission instituée à l'article quatre du présent décret, si :

- ils ne remplissent plus les conditions exigées pour leur nomination,
- ils font usage de leur titre en vue d'en tirer un avantage personnel,
- ils ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 2 et 7 susvisés.

Art. 9. - Les ministres des affaires étrangères et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-103 du 11 janvier 1999, fixant les primes allouées aux agents du contrôle économique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu le décret du 29 juillet 1909 relatif à la vérification des poids et des mesures et la construction des instruments de pesage et de mesurage,

Vu le décret du 10 octobre 1919 relatif à la repression des fraudes dans le commerce des marchandises et la falsification des denrées alimentaires et des produits agricoles ou naturels,

Vu le décret du 1er janvier 1942 relatif aux vacations effectuées par les agents vérificateurs des poids et des mesures,

Vu la loi n° 58-103 du 7 octobre 1958 (3 rabiâ I 1378), modifiant le décret du 6 avril 1884 (13 chaoual 1301) relatif à la prestation de serment des agents de l'Etat, des communes et des établissements publics et à la rédaction des procès-verbaux,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales

et des établissements publics à caractère administratif, et les textes qui l'ont modifiée et complétée et particulièrement la loi 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, relative à l'organisation du commerce de distribution, telle que modifiée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993 et la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et particulièrement son article 21,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur et particulièrement son article 38,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative à l'organisation des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche,

Vu le décret n° 72-79 du 9 mars 1972, fixant la prime allouée aux agents du contrôle économique tel que modifiée par le décret n° 77-193 du 17 février 1977,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier des agents des affaires économiques tel que modifié par le décret n° 92-1498 du 17 août 1992 et par le décret n° 96-2375 du 9 décembre 1996,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-57 du 11 janvier 1993, portant attributions et organisation des directions régionales de l'économie nationale,

Vu le décret n° 95-914 du 22 mai 1995, portant attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 95-915 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est attribué aux agents titulaires et temporaires des services du contrôle économique relevant de l'administration centrale et des directions régionales une indemnité de contrôle économique annuelle destinée à compenser leurs efforts et les sujétions spéciales rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions au sein du corps du contrôle économique.

Art. 2. - L'indemnité de contrôle économique est calculée sur la base de 10% du total des recettes définitivement acquises au trésor à la suite des jugements, de transactions en matière des infractions économiques et des vacations effectuées par les agents vérificateurs des instruments de poids et mesures.

Art. 3. - L'indemnité revenant à chaque bénéficiaire ne peut toutefois excéder un maximum de 340 dinars par an. Cependant cette indemnité ou son maximum peut être augmenté de moitié en fonction :

- de l'importance des affaires vérifiées et des procès verbaux rédigés.

- du rendement du bénéficiaire, compte tenu de son grade et de son niveau de rémunération.

- de la note attribuée spécialement au bénéficiaire à cet effet.

- du nombre de jours de travail dans l'année.

Art. 4. - L'indemnité de contrôle est liquidée au profit de chaque bénéficiaire au début de chaque gestion au vu d'un état récapitulatif des amendes et des transactions définitivement acquises au trésor au 31 décembre de l'année précédente.

La liste des bénéficiaires et les montants alloués sont fixés par le directeur général chargé du contrôle économique, selon un état des acquis visé préalablement par le receveur des finances.

Art. 5. - Il est attribué en outre aux agents intervenants une "Prime d'intéressement" destinée à les inciter à améliorer leur rendement et approfondir les enquêtes économiques qui leur sont confiées.

La prime d'intéressement annuelle revenant à chaque bénéficiaire ne peut toutefois excéder 700 dinars.

Art. 6. - La prime d'intéressement est calculée par l'application d'un taux de 15% sur le montant des amendes, des transactions et des vacations définitivement acquises au trésor.

Ce taux est partagé à part égale entre les agents verbalisateurs.

Art. 7. - Ne peut bénéficier de la prime d'intéressement que les intervenants qui ont participé à la vérification et à la constatation des infractions, et ceux qui ont procédé à la saisie des produits objets de l'infraction ou ceux qui ont présenté les preuves nécessaires à leurs participations dans les poursuites des infractions par d'autres procédures.

La qualité de l'intervenant doit être prouvée par la rédaction d'un procès-verbal de constatation ou par tout acte officiel.

Art. 8. - La prime d'intéressement est attribuée à chaque bénéficiaire, au début de chaque gestion, après vérification d'un état récapitulatif des jugements et des transactions acquises définitivement au trésor au 31 décembre de l'année précédente, et au vu d'un état détaillé des procès-verbaux établis par l'intéressé et certifié par le directeur général chargé du contrôle économique.

Art. 9. - Pour certaines affaires exceptionnelles qui touchent à la concurrence, les maxima de la prime de contrôle économique et de la prime d'intéressement peuvent être majorés d'une prime additionnelle qui sera attribuée suivant l'importance des affaires constatées et leurs résultats.

La définition des affaires exceptionnelles et les modalités d'attribution de la prime additionnelle seront fixées par arrêté conjointement du ministre des finances et du ministre chargé du commerce.

Art. 10. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 72-79 du 9 mai 1972, modifié par le décret n° 77-193 du 17 février 1977.

Art. 11. - Les ministres des finances et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 1999.

Zine El Abidine Ben Ali